

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4199/2530

นาย สิทธิ พร รัตนวิชัย ในฐานะผู้
จัดการมรดกของนางพุ่ม สีน แปลก

โจทก์

และ นาย วัน จัก รี รัตนวิชัย กับพวก

โจทก์

พันตำรวจเอก ทวี ตักดี กสิวัฒน์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 202,
มาตรา 205

จำเลยทราบนัดชี้สองสถานแล้ว แต่ไม่มาศาลตามนัด ศาลได้ชี้สองสถานไปโดย
กำหนดให้จำเลยมีภาระการพิสูจน์และนำสืบพยานก่อน และนัดสืบพยานจำเลยพร้อม
กับนัดฟังคำพิพากษา เช่นนี้ต้องถือว่าจำเลยทราบวันนัดทั้งสองแล้วโดยศาลไม่ต้อง
แจ้งนัดแก่จำเลยอีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรค
สอง ที่แก้ไขใหม่ เมื่อจำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ถือได้
ว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา

ในวันนัดสืบพยานจำเลย หากทนายจำเลยคิดว่าความในคดีที่ศาลอื่น จำเลย
ชอบที่จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือยื่นคำขอเลื่อนคดีเสียในวันนัดหรือก่อนวันนัด แต่ก็หา
ได้กระทำให้ไม่ จึงถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณา ทั้งการที่ไม่ทราบว่าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสอง มีการแก้ไขใหม่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง
ที่จำเลยจะใช้เป็นเหตุเพื่อให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ได้.

ในวันนัดสืบพยานจำเลย หากทนายจำเลยติดว่าความในคดีที่ศาลอื่น จำเลย
ชอบที่จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือยื่นคำขอเลื่อนคดีเสียในวันนัดหรือก่อนวันนัด แต่ก็หา
ได้กระทำให้ไม่ จึงถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณา ทั้งการที่ไม่ทราบว่าจะประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสอง มีการแก้ไขใหม่ก็ไม่ใช่อ้าง
ที่จำเลยจะใช้เป็นเหตุเพื่อให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ได้.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ